

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1187/2531

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายพุ่ม กิตติคุณ

จำเลย

นายพุ่ม กิตติคุณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาเสีย เพื่อจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ขอได้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 51)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษความผิดตามมาตรา 7,72 จำคุก 1 ปี ความผิดตามมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษตามมาตรา 7,72 จำคุก 6 เดือน ตามมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปีลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม คงจำคุก 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 49)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลย นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลย นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง จำหน่ายคดีจาก
สารบบความ

(มานอช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ